

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3278/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
นายปกรณ์ หรือ เกง ทาทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288

เมื่อผู้ตายซึ่งเป็นคนร้ายได้วิ่งหนีออกจากบ้านจำเลยไปภยันตรายที่จำเลยจะต้องป้องกันนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว การที่จำเลยถือไม้ไล่ตามผู้ตายไปไกลจากบ้านจำเลยถึง 60 เมตร แล้วได้ใช้ไม้ยาวประมาณ 1 เมตร ตีผู้ตายจนถึงแก่ความตาย ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่าผู้ตายต่อสู้หรือมีอาวุธ เช่นนี้ จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๘๘ และริบไม้ท่อนของกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙ ลงโทษจำคุก ๔ ปี ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒

ปีโทษจำคุกการลงโทษไว้ ๒ ปี โดยให้จำเลยที่ ๑ ไปรายงานตัวต่อศาลทุก ๓ เดือนเป็นเวลา ๑ ปี ริมไม้ของกลาง ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ ลงโทษจำคุก ๑๖ ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๘ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วันและเวลาเกิดเหตุ ขณะที่จำเลยที่ ๑ นอนอยู่บ้านกับภรรยาและบุตรได้ยินเสียงคนขึ้นบ้าน จึงลุกขึ้นมาเปิดประตูเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงบันไดบ้านจำเลยที่ ๑ ร้องขึ้นว่าขโมย แล้วคว้าไม้ที่ใช้หนุนเกวียนซึ่งยาวประมาณ ๑ เมตรวิ่งไล่ตามไประหว่างไล่ตามพบจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงได้ร้องบอกให้ช่วยจับขโมยด้วยเมื่อไล่ไปทันคนร้ายที่คอกหมูของบ้านนางแก้วและคนร้ายไม่สามารถหลบหนีได้อีกจำเลยที่ ๑ จึงได้ใช้ไม้ที่นำติดตัวมาตีคนร้าย คอกหมูดังกล่าวนี้นห่างจากบ้านจำเลยที่ ๑ ประมาณ ๖๐ เมตร เห็นว่าเมื่อผู้ตายซึ่งเป็นคนร้ายที่ยืนอยู่เชิงบันไดบ้านของจำเลยที่ ๑ ได้วิ่งหนีออกจากบ้านจำเลยที่ ๑ ไปเช่นนี้ ภัยอันตรายที่จำเลยที่ ๑ จะต้องป้องกันนั้นได้ผ่านไปแล้ว การที่จำเลยที่ ๑ ถือไม้ไล่ตามผู้ตายไปถึงคอกหมูบ้านนางแก้วซึ่งอยู่ไกลจากบ้านจำเลยที่ ๑ ถึง ๖๐ เมตร และไม่มีภัยอันตรายที่จำเลยที่ ๑ จำต้องป้องกันอีกแต่จำเลยที่ ๑ ได้ใช้ไม้ยาวประมาณ ๑ เมตร ตีผู้ตายทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่าผู้ตายต่อสู้หรือมีอาวุธ เช่นนี้ จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยที่ ๑ นั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ